MUESTRA GRATIS PARA OPOSITORES

Ley 40/2015

de Régimen Jurídico del Sector Público

✓ Los datos y plazos que más caen

✓ 20 preguntas tipo test con solución y artículo

✓ Texto actualizado a la última reforma del BOE

Texto legal: versión consolidada del BOE (BOE-A-2015-10566), actualizada a 20/10/2026.

Material de estudio independiente y no oficial. No está vinculado a ninguna administración, servicio de salud ni academia.

Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público

Índice

1. **Lo que más cae**
   - 1. DATOS Y PLAZOS QUE MÁS CAEN
   - 2. EL PACK COMPLETO
2. **Preguntas tipo test**

Lo que más cae

1. DATOS Y PLAZOS QUE MÁS CAEN

Dato	Valor	Artículo
Publicación y entrada en vigor	BOE **2/10/2015**; vigor **2/10/2016** (al año)	DF 18.ª
Estructura	**158 artículos**: Título Preliminar y **3 títulos**	—
Lo que **no** se puede delegar	relaciones con Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno, Cortes y Asambleas y Consejos de Gobierno autonómicos; **disposiciones generales**; **resolver recursos** contra actos propios; lo que diga una ley	9.2
Delegación de firma y suplencia	**no** se publican ni alteran la competencia	12 y 13
Avocación	**acuerdo motivado**; **no cabe recurso** contra él	10
Órgano colegiado: requisito	**3 o más** personas, creado formalmente	20
Quórum de constitución	**Presidente y Secretario + la mitad** de los miembros	17.2
Acuerdos de órganos colegiados	**mayoría de votos**; quien vota en contra o se abstiene queda **exento de responsabilidad**	17.5 y 17.6
Convocatoria (órganos colegiados de la AGE)	antelación mínima de **2 días**	19.3
Voto particular por escrito	**2 días**	19.5
Secretario	**voz pero sin voto** (salvo que sea miembro)	19.4
Abstención por parentesco	consanguinidad hasta el **4.º grado**, afinidad hasta el **2.º**	23.2.b
Abstención por servicios profesionales	prestados en los **2 últimos años**	23.2.e
Recusación	el recusado contesta **al día siguiente**; el superior resuelve en **3 días**; **no cabe recurso**	24
Prescripción de infracciones (muy	**3 años / 2 años / 6 meses**	30

graves / graves / leves)		
Prescripción de sanciones (muy graves / graves / leves)	**3 años / 2 años / 1 año**	30
Reincidencia	más de una infracción de la misma naturaleza **en 1 año**, con resolución firme	29
Daño indemnizable	**efectivo, evaluable económicamente e individualizado**	32.2
Ley inconstitucional o contraria al Derecho de la UE	se indemnizan los daños de los **5 años anteriores** a la sentencia	34.1
Consulta a otras Administraciones (responsabilidad concurrente)	**15 días**	33
Acción de regreso	de oficio, por **dolo o culpa o negligencia graves**	36.2
Procedimiento de regreso	alegaciones **15 días**, prueba **15**, audiencia **10**, propuesta **5**, resolución **5**	36.4
Convenios: informes y autorización de Hacienda (AGE)	**7 días hábiles** cada uno	50.2
Convenios: vigencia	máximo **4 años** + prórroga de hasta **4 años** más	49.h
Convenios de la AGE: inscripción para su eficacia	**5 días hábiles** desde su formalización	48.8
Convenios de más de **600.000 €**	al **Tribunal de Cuentas** en **3 meses**	53
Órganos superiores de la AGE	**Ministros y Secretarios de Estado**	55.3
Delegados / Subdelegados del Gobierno	rango de **Subsecretario** / nivel de **Subdirector general**	55.4
Presencia equilibrada en la AGE	entre el **40 % y el 60 %** de cada sexo	55 bis
Plan de actuación de las entidades del sector público	revisado **cada 3 años**	85
Conferencia Sectorial	preside el **Ministro** competente; se convoca **al menos 1 vez al año** o a petición de **1/3** de los miembros	147 y 149

2. EL PACK COMPLETO

Esta muestra recoge 20 de las 132 preguntas del pack completo de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. El pack incluye:

- La ley entera explicada título por título
- Tablas: delegación, avocación y encomienda, prescripción, convenios y órganos de la AGE
- Esquema completo
- 132 preguntas tipo test con la solución y el artículo exacto
- 11 fichas de repaso

Sale muy pronto. Te aviso por Telegram: https://t.me/leyclara_avisos

Practica gratis con el test online: https://c4rr0.github.io/leyclara/test/ley-40-2015/?g=pdf

Preguntas tipo test

1. ¿Cuál es la fecha de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público?

a) 2 de octubre de 2016.
b) 1 de octubre de 2015.
c) 26 de noviembre de 1992.
d) 27 de diciembre de 2013.

2. ¿Qué personalidad jurídica tiene cada Administración Pública según el artículo 3?

a) Doble: pública y privada.
b) Una por cada Ministerio.
c) Una por cada órgano.
d) Personalidad jurídica única.

3. ¿Cuál de estas técnicas traslada la titularidad de la competencia, y no solo su ejercicio?

a) La desconcentración.
b) La delegación de firma.
c) La encomienda de gestión.
d) La delegación de competencias.

4. La delegación de firma y la suplencia:

a) Exigen autorización del Consejo de Ministros.
b) No exigen su publicación.
c) Se publican en el BOE obligatoriamente.
d) Alteran la titularidad de la competencia.

5. El acta de un órgano colegiado se aprueba:

a) En el plazo de un mes.
b) En la misma reunión o en la inmediata siguiente.
c) Por el Consejo de Ministros.
d) Por el Presidente, sin votación.

6. ¿Hasta qué grado de consanguinidad es motivo de abstención el parentesco con los interesados?

a) Hasta el segundo grado (y el primero de afinidad).
b) Hasta el tercer grado (y el tercero de afinidad).
c) Hasta el sexto grado.
d) Hasta el cuarto grado (y el segundo de afinidad).

7. Se entiende por reincidencia la comisión, en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por:

a) Cualquier resolución, aunque no sea firme.
b) Sentencia penal.
c) Acuerdo de inicio.
d) Resolución firme en vía administrativa.

8. La responsabilidad patrimonial NO cubre los daños derivados de:

a) Funcionamiento anormal de los servicios públicos.

b) Funcionamiento normal de los servicios públicos.
c) Lesiones que el particular no tenga el deber jurídico de soportar.
d) Fuerza mayor.

9. La actuación administrativa automatizada se firma mediante:

a) Solo firma electrónica del titular.
b) Sello electrónico o código seguro de verificación (CSV).
c) Firma manuscrita digitalizada.
d) Solo sello de tiempo.

10. La duración máxima de un convenio, salvo que una norma prevea otro plazo superior, es de:

a) Dos años, prorrogables por dos más.
b) Cuatro años, prorrogables por hasta cuatro más.
c) Diez años, sin prórroga.
d) Cinco años, prorrogables por cinco más.

11. Todo Ministerio tiene, en todo caso:

a) Una Delegación del Gobierno.
b) Una Secretaría de Estado.
c) Una Secretaría General.
d) Una Subsecretaría.

12. Los Subdelegados del Gobierno son nombrados por:

a) El Delegado del Gobierno, por libre designación.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Ministro del Interior.
d) El Consejo de Ministros.

13. Los organismos públicos estatales se crean por:

a) Acuerdo del Consejo de Ministros.
b) Real Decreto.
c) Orden ministerial.
d) Ley.

14. El instrumento de gestión de las agencias estatales es:

a) El contrato plurianual de gestión.
b) El convenio de colaboración anual.
c) El plan estratégico trienal.
d) El contrato-programa bienal.

15. Las fundaciones del sector público estatal se crean por:

a) Convenio.
b) Acuerdo del Consejo de Ministros.
c) Ley.
d) Real Decreto.

16. El secretario de la Conferencia Sectorial asiste a las reuniones:

a) Sin voz ni voto.

b) Solo con voto.
c) Con voz pero sin voto.
d) Con voz y voto.

17. ¿Qué esquema establece la política de seguridad en el uso de medios electrónicos?

a) El Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
b) El Esquema Nacional de Datos.
c) El Esquema Nacional de Transparencia.
d) El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).

18. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones con efectos jurídicos frente a terceros deben publicarse en:

a) Siempre en el BOE.
b) El Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran.
c) Solo en la sede electrónica del órgano.
d) No es necesario publicarlos.

19. Cuando las Administraciones actúen en relaciones de Derecho privado, su responsabilidad se exigirá conforme a:

a) El Código Civil exclusivamente.
b) La jurisdicción civil sin aplicar esta ley.
c) El Estatuto Básico del Empleado Público.
d) Los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, incluso si concurren sujetos privados o se exige a la entidad de derecho privado.

20. En la actuación administrativa automatizada debe indicarse previamente el órgano que ha de considerarse responsable:

a) A efectos de la firma.
b) A efectos de impugnación.
c) A efectos de archivo.
d) A efectos de notificación.

SOLUCIONES

1. b) Ley 40/2015: 1 de octubre de 2015.

2. d) Art. 3.4: Personalidad jurídica única.

3. a) Art. 8: La desconcentración.

4. b) Arts. 12 y 13: No exigen su publicación.

5. b) Art. 18: En la misma reunión o en la inmediata siguiente.

6. d) Art. 23.2.b: Hasta el cuarto grado (y el segundo de afinidad).

7. d) Art. 29.3.d: Resolución firme en vía administrativa.

8. d) Art. 32.1: Fuerza mayor.

9. b) Art. 42: Sello electrónico o código seguro de verificación (CSV).

10. b) Art. 49.h: Cuatro años, prorrogables por hasta cuatro más.

11. d) Art. 58: Una Subsecretaría.

12. a) Art. 74: El Delegado del Gobierno, por libre designación.

13. d) Art. 91: Ley.

14. a) Art. 108 ter: El contrato plurianual de gestión.

15. c) Art. 133: Ley.

16. c) Art. 150: Con voz pero sin voto.

17. a) Art. 156: El Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

18. b) Art. 15.3: El Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran.

19. d) Art. 35: Los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, incluso si concurren sujetos privados o se exige a la entidad de derecho privado.

20. b) Art. 41.2: A efectos de impugnación.

¿Te ha servido? En el pack completo tienes 132 preguntas como estas, con la ley entera explicada, esquemas y fichas de repaso.

El pack completo sale muy pronto. Te aviso por Telegram: https://t.me/leyclara_avisos